

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6757/2551

นางบุญธรรม เพ็ชรล้วน
นายอนันต์ พรหมเอี่ยม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 421, มาตรา 1336, มาตรา 1387

เดิมเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 5638 ขุดลำรางพิพาทผ่านที่ดินเพื่อนำน้ำจากคลองสาธารณะประโยชน์มาใช้ในที่ดินมาประมาณ 40 ปี ต่อมาที่ดินตกเป็นของโจทก์กับจำเลยและบุคคลอื่นอีกหลายคนเป็นเจ้าของรวมกัน ก็ได้แบ่งแยกที่ดินเป็นของเจ้าของแต่ละคนลำรางจึงถูกแบ่งออกเป็นส่วนตามที่ดินที่ถูกแบ่งแยก เมื่อเจ้าของรวมในที่ดินมิได้มีข้อตกลงหรือจดทะเบียนให้ลำรางดังกล่าวเป็นลำรางที่ตกอยู่ในภาระจำยอมขณะมีการแบ่งแยกโฉนด จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ลำรางส่วนที่อยู่ในที่ดินของจำเลยย่อมมีสิทธิที่จะถมดินกลบลำรางพิพาทได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1336

เมื่อลำรางพิพาทมิได้ตกอยู่ในภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์การที่โจทก์ขอให้จำเลยเปิดลำรางพิพาทยอมเป็นประโยชน์แก่โจทก์ฝ่ายเดียวโดยจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินลำรางพิพาทเป็นฝ่ายเสียประโยชน์จากการใช้ที่ดินของตนการที่จำเลยถมดินกลบลำรางพิพาทจึงมิใช่เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่โจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 421

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยเปิดสำรางตามฟ้อง หากจำเลยไม่ดำเนินการให้โจทก์จัดการเปิดสำรางโดยจำเลยเสียค่าใช้จ่าย ให้จำเลยจดทะเบียนภาระจำยอมที่ดินของจำเลยสำหรับสำรางดังกล่าว กับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากโจทก์ไม่สามารถทำนาข้าวและนาผักบุงปีละ 60,000 บาท จนกว่าจำเลยจะเปิดสำรางตามฟ้อง

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยเปิดสำรางพิพาทตามรูปแผนที่ท้ายฟ้อง โดยจำเลยเสียค่าใช้จ่ายเอง หากไม่ดำเนินการให้โจทก์จัดหาบุคคลอื่นดำเนินการโดยจำเลยเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด และให้จำเลยชำระค่าเสียหาย 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 23 ธันวาคม 2542) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอที่ว่า หากจำเลยไม่เปิดสำรางพิพาทให้โจทก์จัดหาบุคคลอื่นเป็นผู้ขุดสำรางพิพาทโดยจำเลยเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 1,500 บาท แทนโจทก์คืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ 4,150 บาท ให้แก่จำเลย นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามที่โจทก์และจำเลย มีได้ฎีกาโต้แย้งกันรับฟังได้ว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 5638 ตำบลบางคูรัด อำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ 193 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา ตามสำเนา โฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.1 มีโจทก์กับจำเลยและบุคคลอื่นอีกหลายคนเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์รวม ต่อมาวันที่ 19 กรกฎาคม 2540 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำพิพากษาให้ แบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมที่ดินแปลงดังกล่าว ตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 2959/2538 ของศาลชั้นต้น วันที่ 22 สิงหาคม 2543 เจ้าพนักงานที่ดินได้แบ่งแยก กรรมสิทธิ์รวมโดยออกโฉนดที่ดินเลขที่ 133926 เลขที่ดิน 9294 ให้แก่โจทก์ตาม สำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.4 และออกโฉนดที่ดินเลขที่ 133927 เลขที่ดิน 9295 ให้แก่โจทก์กับพวกรวม 4 คน ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.3 เดิม ที่ดินโฉนดเลขที่ 5638 มีลำรางที่ขุดขึ้นเพื่อส่งน้ำจากคลองสาธารณะประโยชน์จาก ทางด้านทิศเหนือมาทางทิศใต้ โจทก์กับจำเลยและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลง ดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำในลำรางที่ผ่านที่ดินที่ตนครอบครองอยู่หลังจาก แบ่งแยกกรรมสิทธิ์ออกโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ 2 แปลง ทำให้ลำรางส่งน้ำบางส่วนอยู่ใน ที่ดินของจำเลยและบางส่วนอยู่ในที่ดินของโจทก์ โดยน้ำจากคลอง สาธารณประโยชน์จะต้องผ่านลำรางในที่ดินของจำเลยก่อนจึงจะมาถึงลำรางในที่ดิน ของโจทก์วันที่ 17 สิงหาคม 2542 จำเลยได้ถมดินกลบลำรางส่งน้ำในที่ดินของ จำเลย ซึ่งเป็นลำรางพิพาทระยะทางยาวประมาณ 45 เมตร ตามแผนที่วิวาทเอกสาร หมายเลข จ.ล.1 (เอกสารหมายเลข จ.5) ทำให้น้ำจากคลองสาธารณะประโยชน์ไม่สามารถ ไหลผ่านเข้าไปถึงลำรางในที่ดินของโจทก์ได้

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยประการต่อไปว่า จำเลยมีสิทธิถมดินกลบลำ รางพิพาทหรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์ นางบุญยังและนายวันเพ็ญเป็นพยานเบิกความได้ ความว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 5638 ตามเอกสารหมายเลข จ.1 เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมได้ขุด ลำรางตัดผ่านเพื่อนำน้ำจากคลองสาธารณะประโยชน์มาใช้ตามแผนที่สังเขปที่ดิน

โฉนดเลขที่ 5638 เอกสารหมาย จ.2 ลำรางส่งน้ำนี้มีมานานประมาณ 40 ปีแล้ว โจทก์กับจำเลยและบุคคลอื่นอีกหลายคนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงดังกล่าว โจทก์ใช้น้ำจากลำรางดังกล่าวโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้านต่อมานายชมได้ฟ้องเจ้าของรวมให้แบ่งแยกเขตที่ดิน ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้แบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมตามสำนวนคดีเอกสารหมาย จ.8 วันที่ 17 สิงหาคม 2542 จำเลยได้ถมดินกลบลำรางพิพาทในที่ดินของจำเลยทำให้โจทก์ไม่สามารถใช้น้ำจากลำรางเพื่อทำนา ปลุกผักบุ้ง และเลี้ยงปลาได้ ส่วนจำเลยมีตัวจำเลยนายสำรวมและนางวรรณซึ่งเป็นเจ้าของรวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 5638 ด้วย เป็นพยานเบิกความได้ว่า ความว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 5638 เดิมมีผู้ครอบครองเป็นเจ้าของประมาณสิบกว่าคน ซึ่งเป็นญาติพี่น้องกัน ต่อมา มีการฟ้องร้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ ศาลตัดสินให้แบ่งที่ดินตามสัดส่วนที่ครอบครอง หลังจากแบ่งแยกกันแล้ว ที่ดินทิศเหนือเป็นของนางบุญยัง ที่ดินของจำเลยอยู่ตรงกลางและทิศใต้เป็นที่ดินของโจทก์น้ำจากคลองนายบาง (คลองสาธารณประโยชน์) ต้นทางของลำรางอยู่ในที่ดินของนางบุญยัง ลงมายังที่ดินของจำเลยจึงมาสู่ที่ดินของโจทก์ นางบุญยังไม่ยอมให้จำเลยใช้น้ำ จำเลยจึงต้องขุดลำรางขึ้นมาใหม่ตามภาพถ่ายหมาย ล.2 ลำรางที่ขุดขึ้นใหม่อ้อมไปถึงที่ดินของโจทก์ หากสูบน้ำมาจากคลองนายบางโจทก์ก็สามารถใช้น้ำได้ด้วย จำเลยถมดินกลบลำรางเดิมโดยต้องการให้ที่ดินของจำเลยเป็นผืนเดียวกันเพราะเดิมรถเกี่ยวข้าวต้องข้ามลำรางเดิมทำให้ไปมาไม่สะดวก จำเลยไม่ได้กลั่นแกล้งโจทก์ เห็นว่า ลำรางที่ผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 5638 เดิมเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวได้ขุดขึ้นเมื่อประมาณ 40 ปีมาแล้ว เพื่อนำน้ำจากคลองสาธารณประโยชน์มาใช้ในที่ดิน ดังนั้น ลำรางดังกล่าวจึงเป็นลำรางส่วนบุคคลมิใช่ลำรางสาธารณประโยชน์ ต่อมาที่ดินได้ตกมาเป็นของโจทก์กับจำเลยและบุคคลอื่นอีกหลายคนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมกัน เมื่อมีการแบ่งแยกที่ดินตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ลำรางจึงถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนตามที่ดินที่ถูกแบ่งแยก เมื่อเจ้าของรวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 5638 มิได้มีข้อตกลง

หรือจดทะเบียนให้ลําร้างดังกล่าวเป็นลําร้างที่ตกอยู่ในภาระจำยอมในขณะที่มีการแบ่งแยกโฉนด ดังนั้น จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ลําร้างส่วนที่อยู่ในที่ดินของตน เมื่อเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำจากลําร้างพิพาทเพราะได้ขุดลําร้างขึ้นใหม่แล้ว ทั้งลําร้างพิพาทยังทำให้ที่ดินของจำเลยถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วน ทำให้รถไถนาผ่านไปมาไม่สะดวก จำเลยย่อมมีสิทธิที่ถมดินกลบลําร้างพิพาทได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 ข้อเท็จจริงยังได้ความจากคำเบิกความของจำเลยว่า โจทก์สามารถใช้น้ำจากลําร้างที่จำเลยขุดขึ้นใหม่ นอกจากนี้ยังได้ความจากคำเบิกความของโจทก์ว่า จำเลยเคยเสนอให้โจทก์ซื้อที่ดินของจำเลยที่ลําร้างใหม่ผ่าน โจทก์ไม่มีเงินจึงไม่ตกลง เห็นได้ว่า เมื่อลําร้างพิพาทมิได้ตกอยู่ในภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ การที่โจทก์ขอให้จำเลยเปิดลําร้างพิพาทยอมเป็นประโยชน์แก่โจทก์ฝ่ายเดียวโดยจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินลําร้างพิพาทเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ในการใช้ที่ดินของตน จำเลยเคยเสนอให้โจทก์ซื้อที่ดินของจำเลยที่ลําร้างใหม่ผ่านแต่โจทก์กลับไม่ตกลงซึ่งหากโจทก์เห็นว่าจำเลยเรียกค่าทดแทนเกินสมควร โจทก์ย่อมใช้สิทธิดำเนินการแก่จำเลยตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1352 ได้ แต่โจทก์กลับอ้างเพียงว่าไม่มีเงิน ดังนั้น การที่จำเลยถมดินกลบลําร้างพิพาท จึงมิใช่เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่โจทก์อันจะถือว่าเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 แต่อย่างใด ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ

(ชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์-มานัส เหลืองประเสริฐ-เกรียงศักดิ์ คงผล)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1387 ภาระจำยอมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีอสังหาริมทรัพย์ 2 อสังหาริมทรัพย์ และต้องเป็นของเจ้าของต่างคนกัน ดังนี้แม่โจทก์และเจ้าของรวม จะได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำในลำรางที่พิพาทมากกว่า 40 ปี แต่ขณะใช้ประโยชน์ จากน้ำในลำรางก็เป็นการใช้ประโยชน์ในฐานะเป็นเจ้าของรวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 5638 ด้วยกัน หาได้ใช้ประโยชน์จากน้ำในลำรางอย่างเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ที่ได้ ประโยชน์จากที่ดินภารยทรัพย์อันจะทำให้เกิดมีภาระจำยอมขึ้นได้ แม่โจทก์จะใช้น้ำ ในลำรางที่พิพาทไปนานเพียงใด ลำรางที่พิพาทก็ไม่ตกอยู่ในอายุความการได้ภาระ จำยอม หากจะมีก็ต้องเริ่มนับตั้งแต่ได้แบ่งแยกที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ เป็นต้นไป วรพจน์ วัชรวงศ์กุล